


Comú d'Encamp

# Protocol contra l'assetjament laboral

21 de maig del 2026

Comú d'Encamp
ANDORRA

Comú d'Encamp
ANDORRA

# Índex


1. Declaració de principis ..... 2
2. Marc legal i responsabilitats ..... 4
3. Definicions ..... 6
4. Objectius generals i específics ..... 8
5. Àmbit d'aplicació ..... 9
6. Conductes ..... 11
7. Drets i obligacions de l'organització ..... 14
8. Procediment d'actuació intern ..... 15
   a. Canal d'entrada de les denúncies i queixes ..... 15
   b. Persones i rols ..... 16
   c. Identificació de la situació d'assetjament ..... 18
   d. Valoració de la situació ..... 20
   e. Procés d'intervenció ..... 20
9. Seguiment i avaluació ..... 28
10. Mesures preventives ..... 29
11. Protecció de les persones ..... 30
12. Annexos ..... 32

## 1. Declaració de principis

L'assetjament laboral, també conegut com a *assetjament psicològic* o *mobbing*, és una forma greu de violència psicosocial que vulnera drets fonamentals com la dignitat, la integritat i la salut de les persones. Les conductes d'aquest tipus afecten negativament qui les pateix, deterioren el clima laboral i comprometen la qualitat dels serveis públics.

En l'àmbit de l'Administració pública, on el component polític pot estar present en determinats espais de gestió i presa de decisions, és especialment rellevant garantir la imparcialitat, la neutralitat i la protecció de totes les persones treballadores, independentment de la seva condició, ideologia o nivell jeràrquic.
Amb voluntat de reforçar el seu compromís amb un entorn de treball segur i respectuós, el Comú d'Encamp (d'ara endavant, "el Comú") ha elaborat un protocol específic per a la prevenció i l'actuació davant l'assetjament laboral, desenvolupat de forma diferenciada del Protocol de mesures preventives i d'abordatge de les conductes d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries del Comú d'Encamp.

Aquesta distinció respon al fet que els marcs legals de referència són diferents: en el cas de l'assetjament laboral, s'actua en el marc de la prevenció de riscos laborals, que es regulen en la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i salut en el treball, i en l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp; en canvi, l'assetjament sexual, per raó de sexe i les conductes discriminatòries es regulen en el marc de la Llei 6/2022, del 31 de març, per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

Tot i aquesta diferenciació, ambdós protocols comparteixen el mateix canal de comunicació, així com els principis rectors de confidencialitat, imparcialitat, protecció i no-revictimització.
El Comú declara la seva tolerància zero davant qualsevol forma d'assetjament laboral i reafirma el seu compromís amb la promoció d'una cultura organitzativa basada en el respecte, la tolerància i la responsabilitat col·lectiva.

Per aquest motiu, i en compliment de les lleis 13/2019, 6/2022 i 34/2008 aquest Protocol esdevé una eina institucional per donar resposta rigorosa i garantista a possibles situacions d'assetjament laboral, amb les línies d'actuació següents:

- No tolerar, sota cap circumstància, comportaments, actituds o situacions d'assetjament laboral.
- Garantir la tramitació rigorosa, confidencial, imparcial i amb respecte al dret de defensa de totes les parts implicades.
- Promoure la cultura de respecte, igualtat i bon tracte entre totes les persones que formen part del Comú, així com de les que hi col·laboren externament.
- Reforçar la protecció de les persones que denunciïn situacions d'assetjament o discriminació, com també de les que col·laborin a resoldre-les, garantint l'absència de represàlies.
- Aplicar les mesures disciplinàries que pertoquin en cas de comprovació dels fets, d'acord amb el marc legal vigent.

Durant la fase de disseny i implantació del Protocol de mesures preventives i d'abordatge de les conductes d'assetjament laboral del Comú d'Encamp, la corporació adopta els compromisos següents:

- Difondre aquest Protocol entre tota la plantilla i les persones col·laboradores.
- Oferir informació i formació detallada sobre les conductes que no es toleren, els canals d'activació establerts i l'actuació davant un possible cas d'assetjament laboral.
- Facilitar un canal de comunicació segur, accessible i confidencial per tal que qualsevol persona pugui traslladar una situació de possible assetjament o discriminació amb garanties de protecció i seguretat.
- Externalitzar la gestió dels casos a una empresa especialitzada i independent, amb l'objectiu de garantir la màxima neutralitat, objectivitat i rigor tècnic en el tractament i la resolució de les situacions notificades.
- Designar dues persones referents internes, amb formació adequada i habilitats socials, que estaran en coordinació amb les persones referents externes per tal d'assegurar el correcte seguiment del Protocol dins de l'organització, vetllar perquè s'apliqui de manera efectiva i acompanyar les persones implicades durant tot el procés (si ho necessiten).

Aquest Protocol s'alinea amb el Pla d'igualtat vigent del Comú d'Encamp i té com a objectiu final promoure un entorn de treball lliure de qualsevol vulneració de drets.

## 2. Marc legal i responsabilitats

El dret a la salut i la seguretat en el treball està reconegut com un dret fonamental de totes les persones treballadores. Aquesta obligació queda recollida a Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i salut en el treball, que estableix que les empreses i les administracions públiques han

de garantir un entorn laboral segur, saludable i lliure de riscos, tant físics com psicosocials.

L'assetjament laboral està vinculat als riscos psicosocials, que són els factors relacionats amb l'organització, les condicions, la comunicació o les relacions laborals que poden afectar negativament la salut mental, emocional i psicològica de les persones treballadores. Entre aquests riscos s'hi inclouen l'estrès laboral, la sobrecàrrega, el conflicte mal gestionat, la manca de suport, etc., i de forma molt destacada l'assetjament laboral.

La normativa obliga les administracions públiques a identificar, avaluar i prevenir aquests riscos i a adoptar mesures específiques, com ara protocols d'actuació, per protegir la salut integral de les persones treballadores i promoure un entorn de treball respectuós i saludable.

El marc legal en què s'adscriu aquest Protocol inclou:

- Constitució andorrana, del 1993.
- Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals (en allò que sigui aplicable i amb caràcter supletori).
- Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i salut en el treball.
- Llei 13/2019, del 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (LITND).
- Llei 6/2022, del 31 de març, per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes (LIETODH).
- L'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp vigent en cada moment.

Per a la consecució efectiva d'aquest compromís, cal que totes i cadascuna de les persones que integren el Comú, i en especial les que

ocupen places directives i de comandament, assumeixin les responsabilitats següents:

- Tractar totes les persones amb qui es mantinguin relacions per motius de treball (persones usuàries del servei, empleats/ades, proveïdors/es, personal col·laborador extern, etc.) amb respecte a la seva dignitat i als seus drets fonamentals.
- Evitar actituds, accions o comportaments que són o puguin ser ofensius, humiliants, degradants, molestos, intimidatoris o hostils.
- Actuar adequadament davant d'aquests comportaments, actituds o accions: no ignorant-los, no tolerant-los, manifestant-hi el desacord, impedint que es repeteixin o s'agreugin, comunicant-los a les persones designades a aquest efecte, així com donant suport a les persones que en pateixen.

## 3. Definicions

A continuació s'especifiquen les expressions i els conceptes clau en la prevenció i la gestió de l'assetjament laboral i altres conductes discriminatòries:

1. Assetjament laboral: També conegut com a *assetjament psicològic* o *mobbing*, és qualsevol mena de comportament, adreçat contra una persona treballadora o grup de persones, de forma sistemàtica i reiterada, que tingui la finalitat o produeixi l'efecte d'atemptar contra la seva dignitat i de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.
2. Ambient hostil: Un ambient hostil és una situació sostinguda en què el clima laboral es torna opressiu, tens o intimidatori per a una o més persones, a conseqüència d'actituds o dinàmiques negatives repetides. Pot sorgir per l'acció directa d'un individu o per una cultura

organitzativa permissiva amb comportaments abusius o discriminatoris.

3. Conflicte interpersonal en l'entorn laboral: Desacord entre persones en el context de la relació laboral que no implica necessàriament assetjament laboral. Pot derivar d'una mala comunicació, malentès o estils diferents de lideratge en l'àmbit laboral.
4. Conducta tòxica: Una conducta tòxica és tota acció o actitud habitual d'una persona en l'entorn laboral que, sense ser necessàriament constitutiva d'assetjament laboral a l'inici, genera malestar constant, deteriora les relacions interpersonals i afavoreix un clima negatiu. Aquestes conductes poden evolucionar cap a situacions de conflicte interpersonal en l'entorn laboral i arribar a l'assetjament laboral si no es gestionen adequadament.
5. Intencionalitat: Voluntat conscient de causar malestar, humiliació o danyar les condicions laborals d'una altra persona. És un element clau per diferenciar l'assetjament laboral d'un conflicte interpersonal en l'entorn laboral.
6. Mesures provisionals: Accions circumstancials adoptades per protegir les persones afectades durant el procés d'anàlisi o investigació d'un cas.
7. Ordre de discriminar: Qualsevol instrucció que impliqui la discriminació (tracte diferent a la resta de persones) de forma directa o indirecta.
8. Perspectiva de gènere: S'entén per *perspectiva de gènere* la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per a l'anàlisi, la planificació, el disseny i l'execució de polítiques, tenint en compte les necessitats de les dones i la manera en què les actuacions afecten les dones en particular, per tal de cercar l'equitat de gènere.

9. Reiteració: Repetició sistemàtica d'actes o actituds negatives en el temps. L'assetjament laboral implica una continuïtat o persistència en la conducta.
10. Reparació: Accions orientades a restituir el benestar i els drets de la persona afectada, un cop validada la situació d'assetjament laboral.
11. Revictimització: Situació en què la persona afectada per assetjament laboral pateix novament malestar o danys a conseqüència del tractament rebut durant el procés d'atenció, gestió o resolució del cas.
12. Riscos psicosocials: Són els aspectes de la gestió, l'organització i les relacions laborals que poden causar estrès, desgast emocional, conflictes o patiment mental. L'assetjament laboral és una de les formes més extremes i nocives d'aquests riscos.

## 4. Objectius generals i específics

### Objectiu general

Aquest Protocol té com a objectiu general manifestar la posició institucional del Comú d'Encamp davant qualsevol forma d'assetjament laboral: promoure un entorn laboral segur, respectuós, inclusiu i lliure de violències, tot establint mecanismes clars per prevenir-les, detectar-les i abordar-les.

Aquesta eina s'emmarca dins del compromís del Comú amb la seguretat en el treball, el respecte a la dignitat de les persones i la garantia dels drets fonamentals de tota la plantilla i les persones col·laboradores.

### Objectius específics

Per tal d'assolir aquest objectiu general, el Comú d'Encamp es proposa:

- Prevenir i sensibilitzar sobre l'assetjament laboral, mitjançant accions formatives, informatives i de comunicació.
- Definir les conductes no tolerades a l'organització, establint de manera clara què es considera *assetjament laboral,* per facilitar-ne la identificació, l'abordatge i la prevenció.
- Establir un procediment intern d'actuació que permeti a qualsevol persona comunicar de manera confidencial una situació d'assetjament o discriminació, amb totes les garanties de protecció, imparcialitat i dret a la defensa.
- Externalitzar la gestió dels casos a una entitat especialitzada per garantir neutralitat, objectivitat i rigor en el tractament de les denúncies.
- Facilitar un canal segur i accessible de comunicació per activar el Protocol, a través d'una eina digital.
- Protegir les persones implicades evitant qualsevol tipus de represàlia o perjudici per haver presentat una queixa, col·laborat en el procés o estat objecte d'una denúncia.
- Fomentar una cultura de respecte i bon tracte entre totes les persones que treballen al Comú, com a base de convivència i benestar organitzatiu.
- Fer seguiment i avaluació del Protocol per tal de revisar-ne l'eficàcia, introduir-hi millores i garantir-ne el compliment efectiu. En aquest sentit, cada quatre anys es durà a terme obligatòriament una revisió d'aquest Protocol.

## 5. Àmbit d'aplicació

### Àmbit relacional

Aquest Protocol d'assetjament serà aplicable a qualsevol persona membre de l'Administració comunal, amb independència de la seva relació laboral:

- El personal funcionari, el personal interí i el personal extern subcontractat.
- El personal de relació especial, els directors/es i càrrecs de confiança o nomenaments externs.
- Els membres de la corporació, incloent-hi cònsols, consellers/es i càrrecs electes.
- El/La secretari/ària general, el/la secretari/ària de cònsols i l'interventor/a comunal.

També serà aplicable a les relacions de qualsevol dels actors esmentats anteriorment amb usuaris/àries de serveis i proveïdors/es i les persones de les quals es pugui demostrar aquesta condició en el moment dels fets denunciats.

Així mateix, els principis que regeixen aquest Protocol d'assetjament laboral són també extensius a totes les actuacions del Comú, els seus projectes i les seves relacions socials.

**Àmbit d'espai**

Aquest Protocol serà aplicable a qualsevol situació susceptible d'assetjament laboral que es produeixi:

- A qualsevol dependència interna o espai físic del Comú, incloent espais comuns com menjadors, passadissos, vestidors, zones de descans, lavabos i sales de reunions.

- A qualsevol espai de treball extern vinculat a l'activitat del Comú, com ara magatzems, vehicles, parcs o altres llocs on es desenvolupin funcions laborals fora de les dependències habituals.
- En actes oficials, reunions, formacions, esdeveniments o activitats socials organitzats pel Comú o en representació institucional.
- Durant els desplaçaments i viatges de treball, amb independència del mitjà de transport utilitzat, inclosos els vehicles del Comú.
- En l'àmbit digital o mitjançant l'ús de correus electrònics, missatgeria instantània, xarxes internes o altres mitjans tecnològics.
- En situacions que es donin fora de l'horari laboral o fora del lloc de treball quan tinguin relació amb l'activitat laboral o institucional del Comú.

**Àmbit temporal**

El Protocol serà aplicable a qualsevol situació d'assetjament laboral durant la vigència de la relació professional o laboral amb el Comú d'Encamp, així com a les situacions que s'hagin produït un cop finalitzada, sempre que estiguin dins dels terminis legals de prescripció que siguin aplicables al Comú (penals, civils, administratius o laborals, segons correspongui).

## 6. Conductes

L'assetjament laboral té com a finalitat la humiliació, la incomunicació, el desplaçament o la renúncia de la persona treballadora.

**Assetjament laboral**

*Es considera assetjament laboral qualsevol comportament, adreçat contra una persona treballadora o grup de persones,* ***de forma sistemàtica i reiterada****, que tingui la finalitat o produeixi l'efecte d'atemptar contra la seva dignitat i de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.*

Perquè una conducta pugui ser considerada assetjament laboral ha de produir-se de manera reiterada en el temps i amb intencionalitat de perjudicar, intimidar o desestabilitzar la persona afectada. Actuacions puntuals, aïllades o sense intencionalitat manifesta, tot i que puguin ser greus i inapropiades, no es valoraran, per si soles, com a constitutives d'assetjament laboral.

L'assetjament laboral pot tenir lloc tant entre persones del mateix nivell jeràrquic (assetjament horitzontal) com entre persones amb diferent posició dins de l'organització (assetjament vertical). També pot ser exercit per persones externes vinculades al Comú, com per exemple proveïdors/es o professionals de serveis contractats.

Sense excloure o limitar, poden evidenciar l'existència d'una conducta d'assetjament laboral els comportaments següents:

- Fer comentaris o bromes inapropiats o grollers sobre la persona.
- Proferir insults a la persona treballadora.
- Fer servir formes ofensives, inclòs l'humor despectiu, per adreçar-se a la persona de forma reiterada.
- Ridiculitzar i menystenir les capacitats, les habilitats i el potencial intel·lectual d'una persona.
- Ignorar les aportacions, els comentaris o les accions d'una persona.
- Assignar tasques sense sentit o degradants.

- Assignar tasques excessives, impossibles d'acomplir amb els mitjans existents, sense una justificació organitzativa.
- Deixar l'empleat/ada de forma continuada sense ocupació efectiva o incomunicada, sense justificació organitzativa.
- Assignar de manera reiterada i injustificada tasques que no corresponen a la categoria professional o a les funcions del lloc de treball, ja sigui per excés o per defecte, o donar ordres contradictòries, amb afectació negativa per a la persona.
- Oferir la participació en activitats no desitjades, o pressionar per concretar-les.
- Negar o ocultar mitjans de treball o facilitar dades errònies.
- Robar pertinences, documents i eines de treball, esborrar arxius de l'ordinador i manipular les eines de treball, i causar, així, un perjudici.
- Fer mirades ofensives o intimidatòries.
- Fer gestos inapropiats.
- Fer ús de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges de contingut inadequat.
- Enregistrar, difondre o publicar informació, vídeos i imatges relacionats amb la vida privada de les persones a través de mitjans digitals.
- Enviar correus electrònics, cartes, notes o missatges de caràcter ofensiu per qualsevol mitjà, inclosos els digitals.
- Fer apropaments físics excessius, generant incomoditat o sensació d'intimidació.
- Arraconar o amenaçar una persona, buscar deliberadament quedar-se a soles innecessàriament amb una persona.
- Forçar la persona assetjada a escollir entre dur a terme tasques inapropiades, o perdre certs beneficis o condicions de treball (xantatge laboral).
- Amenaçar amb paraules, gestos o conductes amb una actitud intimidatòria, amb percepció de risc.

Davant de qualsevol situació que pugui encaixar dins la definició de *assetjament laboral* recollides en aquest Protocol, és necessari activar el procediment establert, independentment de la intensitat, la persistència o la gravetat aparent dels fets.

Detectar-ho i comunicar-ho és una responsabilitat, no només ètica, sinó també jurídica, recollida en la legislació vigent. Complir amb aquest deure contribueix a garantir un entorn de treball segur, respectuós i lliure d'assetjament.

Per aquest motiu, és important que, davant qualsevol dubte o sospita, s'activi el Protocol a través del canal establert, a fi de garantir una actuació adequada, amb totes les garanties de confidencialitat i seguretat jurídica.

## 7. Drets i obligacions de l'organització

A continuació, definim els drets i les obligacions bàsics en l'abordatge i la prevenció de l'assetjament laboral.

**Obligacions del Comú**

- Prevenció: Adoptar mesures per evitar situacions d'assetjament, mitjançant accions de sensibilització, formació i protocols clars.
- Actuació: Intervenir de manera diligent i efectiva davant qualsevol denúncia, garantint una resposta ràpida i adequada.
- Confidencialitat: Preservar la identitat i la informació de totes les persones implicades al llarg de tot el procediment.
- No represàlia: Evitar qualsevol conseqüència negativa per a les persones que denuncien o col·laboren de bona fe en el procés.
- Formació específica: Assegurar que les persones responsables del procediment rebin una formació adequada i contínua.
- Manteniment de les condicions laborals: Garantir que la situació laboral de les persones implicades no es vegi alterada injustament durant la tramitació del cas.

**Drets de les persones víctimes**

- Dret a ser escoltades i respectades: Les persones que denuncien una situació d'assetjament han de ser escoltades amb respecte i les seves manifestacions s'han de prendre en consideració amb objectivitat i imparcialitat, sense cap mena de discriminació ni victimització secundària.
- Dret a la confidencialitat: La identitat de la persona víctima i les circumstàncies de l'assetjament s'han de tractar amb la màxima confidencialitat. Cal vetllar per mantenir l'anonimat d'aquestes persones, si així ho sol·liciten.
- Dret a la protecció: Les persones víctimes han de ser protegides de qualsevol mena de discriminació per part de la persona assetjadora o de qualsevol altra persona que formi part del Comú i que hagi participat en les conductes discriminatòries.
- Dret a l'atenció i el suport: Les persones víctimes han de rebre l'atenció i el suport necessaris per superar l'assetjament, tant des del Comú com des d'altres recursos externs.

**Drets de les persones denunciades**

- Dret a la presumpció d'innocència: Les persones han de ser escoltades i respectades en el procés d'investigació.
- Dret a la reparació pública: En el cas de demostrar-se innocents i haver transcendit la seva implicació en la denúncia.

## 8. Procediment d'actuació intern

a. <u>Canal d'entrada de les denúncies i queixes</u>

El Comú posarà a disposició de les persones treballadores un servei extern per presentar les denúncies mitjançant una aplicació digital.

Tota queixa o denúncia s'ha de fer a través d'aquesta aplicació, coneguda com a "canal ètic", i es pot fer de forma completament anònima. Durant tot el procés es garantirà l'anonimització de les dades personals.

Una vegada s'hagi fet arribar la queixa o denúncia, la persona que transmet la situació pot sol·licitar que la comunicació continuï sent de forma escrita, per trucada telefònica o bé presencialment.

b. Persones i rols

Per garantir una gestió imparcial, confidencial i professional de les situacions d'assetjament laboral, el Comú d'Encamp externalitzarà la gestió dels casos a una empresa especialitzada i independent.

Aquestes persones expertes, que actuen com a **persones referents externes**, són les encarregades:

- De rebre i analitzar les comunicacions presentades.
- D'informar i assessorar durant tot el procés les persones implicades.
- D'activar el Protocol i dur a terme, si escau, la investigació dels fets.
- D'elaborar un informe vinculant amb la proposta d'actuació més adequada.
- De garantir una gestió objectiva, imparcial i amb totes les garanties de confidencialitat.

A més, el Comú designarà dues **persones referents internes,** que actuaran en coordinació amb l'equip extern. Aquestes persones no tenen funcions d'investigació, sinó que actuen com a figures de seguiment i suport dins de l'organització. Les persones designades són:

- Sr. Ramón González Simón, director de Recursos Humans: rgonzalezs@encamp.ad
- Sra. Virginia García Estévez, tècnica en Treball Social: virginia@encamp.ad

La seva funció principal és vetllar per la correcta aplicació del Protocol, fer seguiment de les actuacions acordades i fomentar la recuperació d'un entorn laboral segur i respectuós.

Un cop rebuda la proposta d'actuació elaborada per l'equip extern, les persones referents internes valoraran si les mesures proposades s'ajusten a les característiques i al funcionament intern del Comú. En cas que sigui necessari, podran adaptar la forma d'aplicació de les accions per garantir-ne l'eficàcia, sempre respectant els principis de justícia, protecció i no-revictimització.

Les persones referents internes seran designades cada quatre anys, mitjançant un acord de la Junta de Govern:

Comissió d'Investigació:

Per a cada situació comunicada, es constituirà una Comissió d'Investigació *ad hoc,* sempre liderada per la persona referent externa.

En cas que la gravetat o la complexitat del cas ho requereixin, es podrà ampliar la composició amb la participació d'una o més persones referents internes, i constituir una Comissió Mixta d'Investigació. Aquesta actuació es farà sempre amb l'objectiu de garantir la màxima imparcialitat i qualitat del procés.

Comitè de Direcció o la persona directiva:

La Direcció del Comú, representada la persona que ocupi la secretaria general, serà informada periòdicament de l'estat del cas, amb l'objectiu de garantir el seguiment institucional sense intervenir en la instrucció.

c. Identificació de la situació d'assetjament

La detecció i identificació de la situació d'assetjament es produeix quan una persona, sigui la víctima o no, comunica pel canal establert la queixa o denúncia d'estar patint o d'haver detectat un possible cas d'assetjament laboral, o de tenir-ne informació.

En aquest cas, s'inicia el procediment d'actuació a través del contacte de la persona de referència externa, encarregada de rebre i acompanyar la persona.

Hi ha fets indirectes que també poden mostrar una situació d'assetjament laboral. En aquest cas, el Comú té l'obligació de formar i sensibilitzar en aquesta matèria, perquè qualsevol persona de l'organització que tingui indicis pugui activar el Protocol a través del canal definit o qualsevol altre canal de comunicació interna.

Hi ha diversos signes que poden indicar que s'està produint una situació d'assetjament. Aquests senyals poden variar en funció del tipus d'assetjament, però alguns dels més comuns inclouen:

- Canvis en el comportament de la víctima. La víctima pot experimentar canvis d'humor, fatiga, dificultats per concentrar-se o problemes per dormir. També pot començar a evitar situacions en què hagi de relacionar-se amb la persona assetjadora.

- Baixada significativa de la quantitat i la qualitat de les interaccions d'una persona en l'entorn de treball.

- Descens significatiu del nivell motivacional de la persona per la feina, i reducció de la concentració, l'aportació, el rendiment o l'eficiència.

- Declaracions indirectes de la víctima. La víctima pot parlar sobre l'assetjament amb altres persones, o pot expressar sentiments de por, ansietat o ira.

- Comportament de la persona assetjadora. La persona assetjadora pot dirigir-se a la víctima de manera ofensiva o despectiva. També pot intentar intimidar o controlar la víctima.

- Canvis en el clima laboral. El clima laboral pot esdevenir tens o hostil a causa de l'assetjament. Les altres persones treballadores poden evitar la víctima o la persona assetjadora.

Si qualsevol persona treballadora observa algun d'aquests signes, és important que actuï. Pot parlar amb la víctima per donar-li el seu punt de vista sobre el que està percebent o com s'està sentint en aquesta situació, donar-li suport i encoratjar-la a emetre la queixa o denunciar l'assetjament a les persones referents. Qualsevol empleat/ada també pot denunciar situacions d'assetjament, si n'és coneixedor/a.

La detecció de la situació d'assetjament també pot provenir d'un contacte directe d'alguna de les persones vinculades a la prevenció i la gestió de la salut de la persona assetjada (metge referent, professional de la salut mental, etc.).

És important recordar que l'assetjament no és acceptable en cap circumstància. Les persones que en puguin ser víctimes no estan soles, ja que existeixen recursos disponibles per oferir suport i facilitar la recuperació del benestar.

d. Valoració de la situació

La valoració de la situació és responsabilitat de l'empresa externa que gestionarà les denúncies. L'empresa externa especialitzada disposa de persones amb la formació i la sensibilització suficients, les eines apropiades, el temps disponible adient i les condicions generals necessàries per poder activar el Protocol de manera àgil i efectiva i poder oferir una resposta ràpida, precisa, objectiva i independent.

e. Procés d'intervenció

**NORMES BÀSIQUES**

Les normes bàsiques i els principis que regiran el procés d'intervenció són:

- Tot el procediment serà urgent i confidencial, protegint la dignitat i la intimitat de les persones afectades.
- Totes les actuacions es documentaran per escrit, aixecant acta de totes les reunions.
- En cas d'incloure-hi declaracions, han d'estar subscrites pels qui les hagin fet.
- Es garantirà l'audiència de les parts implicades, permetent formular al·legacions.
- Tant la persona afectada com la persona denunciada podran anar acompanyades durant tots els tràmits del procediment, si així ho sol·liciten, per una persona treballadora del Comú de la seva confiança o, si escau, per una persona membre de la Comissió de Personal.
- Els documents que es generin durant el procediment seran confidencials i només hi podran tenir accés les persones que intervinguin en el procés de tramitació i resolució de les denúncies, després de signar un compromís de confidencialitat.

- Un cop finalitzada la instrucció, la Junta de Govern en serà informada.
- El procés no podrà ser superior a 25 dies laborables, tot i que es poden prorrogar en casos complexos degudament justificats.
- Mitjançant l'aplicació digital coneguda com a "canal ètic" es garantirà una comunicació contínua i fluida amb les parts implicades (persona denunciant i persona denunciada).

Respecte a les vies de resolució, aquest Protocol en preveu dues, en funció de l'abast i la gravetat de l'incident:

**En el si de l'empresa**

- D'acord amb el procediment previst en aquest Protocol.
- A través d'un procés de conciliació o mediació intern.

**Amb l'ajuda de persones assessores externes especialitzades**

- En funció de la gravetat dels fets, es pot recórrer a la gestió o la mediació de persones externes, que a més a més poden contactar amb altres especialistes (ajuda psicològica, assessorament legal o d'altres).

## FASES DEL PROCEDIMENT

### 1. Detecció de la situació

És el moment en què, a través del canal de denúncia, entra la comunicació que identifica un possible cas d'assetjament laboral. En funció d'aquesta informació, l'empresa externa, dotada d'un equip d'especialistes, decideix l'activació del Protocol de mesures preventives i d'abordatge de les conductes d'assetjament laboral (triatge).

### 2. Assessorament a la persona que denuncia

Un cop la persona comunica una situació que pot constituir assetjament laboral, a través del canal habilitat, es posa en marxa la fase d'assessorament.

L'objectiu és assegurar que la persona comprengui el funcionament del Protocol, se senti acompanyada i pugui prendre una decisió informada sobre com procedir, sense pressions ni riscos de revictimització.

Aquest assessorament el farà la persona externa referent del Protocol, garantint en tot moment la confidencialitat, la neutralitat i la protecció de la persona comunicant.

Aquesta fase té caràcter informatiu i no vinculant, i inclou els elements següents:

- Acollida i escolta activa de la persona comunicant.
- Explicació del Protocol i del procediment: fases, terminis aproximats, drets i garanties.
- Orientació sobre possibles vies d'actuació, en funció del cas: canal formal, resolució informal o derivació a altres serveis.
- Informació sobre les mesures de protecció, incloent-hi la confidencialitat, la prohibició de represàlies i, si escau, la possibilitat d'aplicar mesures cautelars.
- Recomanar l'acompanyament extern o suport psicològic, si es considera necessari.
- Confidencialitat, neutralitat i respecte en tot moment.

Un cop la persona afectada o comunicant hagi estat degudament assessorada, podrà prendre la decisió de continuar amb el procediment

i activar el Protocol mitjançant la presentació d'una denúncia interna, o bé decidir no fer-ho. Tanmateix, si l'organització disposa d'indicis suficients i raonables que indiquin l'existència d'una conducta d'assetjament laboral, podrà activar el Protocol sense el consentiment explícit de la persona afectada, atès que la inacció podria constituir un incompliment de l'obligació legal de prevenir i actuar davant aquestes situacions.

En tot cas, la persona afectada o comunicant serà informada de les actuacions i degudament protegida durant tot el procés, garantint la seva seguretat, el respecte a la seva intimitat i la confidencialitat de les seves dades.

## 3. Identificació de les persones implicades

El primer pas implica la identificació clara i concreta de les persones actores en el possible cas d'assetjament, la persona víctima, la persona denunciada i, si escau, les persones que han fet arribar la comunicació o possibles testimonis.

Una vegada identificades les persones, s'estableix l'ordre i el tipus d'actuació i comença la fase d'instrucció o d'investigació.

Tot aquest procés està subjecte a anonimització de les dades personals, a través del mateix canal ètic (fer anònimes les dades per impedir la identificació personal), que requereixen una protecció de dades reforçada per a aquest tipus de situacions.

## 4. Instrucció: entrevista i recollida de dades

La fase instructora o d'investigació té com a objectiu analitzar els fets comunicats i recollir tota la informació rellevant per al cas i elaborar un informe preliminar o vinculant. En aquest estudi s'avalua si hi ha indicis

suficients per determinar, o no, l'existència d'un cas d'assetjament laboral.

En aquest moment s'estableixen les diligències, proves o actuacions que la persona de referència consideri adients, incloent-hi totes les persones identificades, i mantenint l'anonimat de les persones i la confidencialitat del contingut de les actuacions.

En totes les diligències que s'efectuïn amb les diverses persones (persona denunciant, persona víctima, testimoni o persona denunciada o altres) se'ls donarà una còpia del document ***Annex 2 – Compromís de confidencialitat.***

La diligència més important és la relativa a la recollida de la informació de la víctima o persona denunciant. Per fer l'entrevista i recollir informació, es presenta el model ***Annex 3 – Model d'entrevista i recollida de dades. Denúncia.*** En aquest punt, és important informar la persona que se li demanarà que signi la declaració, així com qualsevol prova que aporti.

Així mateix, en cas de comptar amb testimonis, es presenta el model d'entrevista específic per a testimonis inclòs a l'***Annex 4 – Model d'entrevista i recollida de dades. Testimoni,*** amb l'objectiu de garantir la coherència i el rigor en la recollida d'informació durant tot el procediment.

Per tal de garantir el dret de la persona denunciada a ser escoltada i aportar la seva versió dels fets, s'establirà el contacte necessari per tal que pugui explicar els fets des del seu punt de vista. En aquest cas, serà molt important que es mantingui l'anonimat tant de la persona denunciant com dels testimonis. En aquesta diligència, es presenta el document ***Annex 5 – Model d'entrevista i recollida de dades. Persona denunciada*** com a base del document de la denúncia.

La persona que fa la denúncia només ha d'aportar indicis que es fonamentin en actuacions d'assetjament laboral. De la mateixa manera, la persona denunciada podrà provar l'absència d'assetjament aportant les proves que consideri.

En cas que els fets denunciats estiguin només en el plànol de la queixa (no s'assenyala la persona denunciada) o del conflicte personal (motius laborals únicament), la persona referent interna intentarà resoldre el conflicte actuant com a tercer en una conciliació informal o procés de mediació entre les parts implicades. Aquesta conciliació es podrà fer amb les dues parts de forma conjunta o de forma individualitzada, incloent-hi la possibilitat de no comunicar la identitat de la persona que formula la queixa a la persona acusada.

En aquesta fase és important que totes les persones implicades coneguin les actuacions efectuades i s'ha de garantir l'audiència de totes elles.

En qualsevol moment del cicle d'instrucció o investigació, es poden definir totes les mesures de protecció temporals que es creguin convenients, per tal de garantir els drets tant de la persona víctima com de la persona denunciada.

Durant la fase d'investigació/instrucció les mesures de protecció que es poden adoptar poden ser les següents:

**Per a la persona afectada**

- Distància: La persona denunciada està obligada a mantenir-se a una distància determinada de la possible víctima.
- Prohibició de comunicació: La persona denunciada té prohibit comunicar-se amb la possible víctima, per qualsevol mitjà.

- Prohibició d'aproximació: La persona denunciada té prohibit acostar-se a la possible víctima en un lloc determinat, com ara el seu lloc de treball o el seu domicili personal.
- En determinats casos, i si hi ha hagut denúncia a la Policia o actuació de la Batllia, es poden adoptar altres mesures cautelars, com ara la prohibició de la persona denunciada d'accedir a certes xarxes socials o de tenir contacte amb algunes persones.

**Per a la persona denunciada**

- Prohibició d'accedir al lloc de treball de la possible víctima.
- Prohibició de prendre part en determinades activitats, com ara l'organització d'esdeveniments o la participació en reunions en què la presumpta víctima formi part.
- En determinats casos, i si hi ha hagut denúncia a la Policia o actuació de la Batllia, es poden adoptar altres mesures cautelars.

La sol·licitud de mesures cautelars es presentarà per part de la persona delegada o a sol·licitud de la possible víctima. Les mesures de protecció hauran de ser valorades i aprovades per la Junta de Govern, atesa la seva capacitat d'actuació immediata.

En casos molt concrets, també es poden sol·licitar i determinar mesures de protecció per a les persones testimonis o denunciants si no són la víctima.

## 5. Redacció de l'informe preliminar

El pas següent, una vegada recollida tota la informació i portades a terme totes les diligències, és elaborar l'informe preliminar per part de l'empresa externa. Aquest document inclourà de manera detallada

una descripció clara del que s'ha observat, unes conclusions i una proposta d'actuació o mesures. En aquest estudi no constaran les dades personals de les persones afectades sinó la seva pseudonimització (substitució de les dades identificatives per codis per protegir la identitat).

## 6. Comunicació i al·legacions

L'informe preliminar és un document de caràcter tècnic, intern, confidencial i no vinculant, atès que les seves conclusions s'han de completar amb les al·legacions que puguin formular les parts implicades. L'estudi no incorpora dades personals identificatives, ja que han estat prèviament pseudonimitzades. L'informe preliminar es remet exclusivament a les persones referents internes, que comuniquen a les parts les conclusions corresponents, a fi que, si ho consideren oportú, puguin presentar al·legacions per escrit en el termini de cinc (5) dies laborables. Aquest és el moment perquè ambdues parts puguin formular puntualitzacions, comentaris o desacords abans de la redacció de l'informe final i del tancament formal del procediment.

En cas que no es presentin al·legacions en el termini establert, l'anàlisi preliminar de conclusions adquirirà la condició d'informe final vinculant, sense necessitat d'emetre un nou document.

## 7. Conclusions, informe final, accions i mesures disciplinàries

Un cop rebudes i analitzades, si escau, les al·legacions presentades per les parts implicades, l'empresa externa redactarà l'informe final de conclusions o vinculant. Aquest document posarà fi al procediment i recollirà les decisions definitives adoptades.

Aquesta fase d'investigació finalitza amb la redacció de l'informe final vinculant i s'ha de completar en vint (20) dies laborables com a màxim des de la recepció de la denúncia interna. Aquest termini es pot ampliar de manera justificada en funció de la complexitat del cas, la necessitat de recollir més informació o la disponibilitat de les persones implicades, sempre que es garanteixi la diligència deguda en tot el procediment.

Aquest informe final recollirà:

- Les conclusions de la fase instructora o d'investigació.
- Les accions que ha de dur a terme el Comú, com ara l'arxivament o el tancament del cas (si escau).
- L'adopció de mesures disciplinàries, si es considera oportú.
- Les propostes de millora organitzativa que s'hagin identificat durant el procés.

Per elaborar aquest informe es podrà comptar amb el suport, si es considera adient, d'una altra persona experta, segons la naturalesa i la complexitat del cas.

## 9. Seguiment i avaluació

Les persones referents internes es comprometen a revisar aquest Protocol després de cada cas per tal de detectar millores en el seu procediment o en la preservació dels drets i les obligacions descrits.

Les persones referents internes elaboraran amb caràcter anual un informe per presentar a la Junta de Govern en què s'informarà de tots els procediments i s'avaluarà el funcionament del Protocol, amb indicació expressa dels aspectes que s'hagin de modificar a l'efecte de millorar-ne el funcionament.

## 10. Mesures preventives

La prevenció és l'eina fonamental per evitar situacions d'assetjament laboral i per fomentar un entorn de treball basat en el respecte, la dignitat i la salut psicosocial. El Comú d'Encamp assumeix el compromís de desplegar de forma regular accions de sensibilització i capacitació per a tot el personal de manera adaptada a les característiques de l'organització pública i dels seus serveis.

Aquí s'enumeren algunes mesures per desenvolupar de forma preventiva a l'efecte de minimitzar les situacions d'assetjament, com poden ser:

- Oferir estratègies de sensibilització per a totes les persones treballadores i tots els actors implicats (usuaris/àries, persones proveïdores, etc.).
- Treballar amb aspectes de *cultura de tolerància zero* davant de l'assetjament per qualsevol causa.
- Difondre el Protocol entre tota la plantilla del Comú, així com efectuar campanyes d'informació sobre el seu contingut.
- Planificar formació específica sobre la prevenció de l'assetjament laboral.
- Organitzar seminaris de conscienciació oberts als col·lectius que es relacionen amb les persones treballadores, com per exemple les famílies.
- Planificar i fer públic un pla de formació específic per a totes les persones directives i comandaments amb responsabilitats sobre persones i equips.

Per acabar, s'estableixen una sèrie d'indicadors per tal d'avaluar l'impacte de les accions preventives, com també per mesurar l'eficàcia de totes les accions descrites en aquest Protocol.

En concret, es fixaran els **indicadors anyals** de seguiment següents:

- ✓ Nombre de casos denunciats.
- ✓ Nombre de casos tancats favorablement.
- ✓ Nombre i tipus de sancions derivades dels casos d'assetjament laboral.
- ✓ Hores en accions de formació i sensibilització respecte a l'assetjament.
- ✓ Enquesta de satisfacció sobre el procediment/protocol a les persones involucrades en un procés, per detectar millores.

## 11. Protecció de les persones

Aquest Protocol, a través del canal habilitat a aquest efecte, garanteix la confidencialitat, la protecció de dades i el respecte a la intimitat de totes les persones implicades en una possible situació d'assetjament laboral. Aquesta protecció s'estén a la persona afectada, la persona denunciada i totes les que col·laborin en el procediment com a testimonis.

Aquest compromís respon al principi fonamental de protegir la dignitat de les persones i assegurar la confiança en el procediment.

**Deures de confidencialitat**

- Totes les persones que participin en qualsevol fase del procediment (incloses les persones referents internes, els membres de la comissió instructora, testimonis, personal de Recursos Humans i Direcció) tenen l'obligació de mantenir una estricta confidencialitat sobre els fets coneguts i la identitat de les parts implicades, i hauran de signar el corresponent ***Compromís de confidencialitat (Annex 2),*** com a condició indispensable per prendre part en el procediment. Els òrgans de govern que puguin ser informats del resultat del

procediment rebran únicament la informació necessària per a la presa de decisions, amb el nivell de pseudonimització adequat, i restaran subjectes al deure de confidencialitat inherent al seu càrrec.

- Queda prohibida la divulgació o transmissió d'informació relacionada amb les comunicacions, les investigacions o les resolucions del Protocol a qualsevol persona aliena al procediment.
- Aquest deure de reserva s'aplica abans, durant i després de la tramitació del cas i afecta tots els formats de comunicació utilitzats (oral, escrit, digital).

**Protecció de dades personals**

- Totes les dades recollides durant el procediment (incloses les de caràcter sensible, com les relacionades amb la salut física o mental) es tractaran d'acord amb la Llei qualificada 29/2021, del 28 d'octubre, de protecció de dades personals.

- Les dades només es podran utilitzar amb la finalitat específica de gestionar el cas d'assetjament. Queda prohibit qualsevol ús aliè a aquest propòsit.

- En els informes preliminars, intermedis o finals es faran servir tècniques d'anonimització o pseudonimització per evitar la identificació directa de les persones implicades, especialment si l'informe ha de ser compartit amb tercers o òrgans col·legiats.

- La persona denunciada no pot invocar el dret a supressió de les dades quan hagin estat recollides en el marc d'una obligació legal o d'un procediment d'investigació formal.

- El Comú establirà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i la custòdia dels expedients, les entrevistes, les comunicacions i les conclusions del procediment.

**Comunicació amb autoritats externes**

En cas que els fets comunicats puguin constituir infraccions penals, el Comú els posarà en coneixement de les autoritats policials o judicials competents, garantint en tot moment la confidencialitat de les persones implicades i la coherència amb el procediment intern.

## 12. Annexos

Annex 1: Procés d'actuació en cas de denúncia
Annex 2: Document de compromís de confidencialitat
Annex 3: Model d'entrevista i recollida de dades. Denúncia
Annex 4: Model d'entrevista i recollida de dades. Testimonis
Annex 5: Model d'entrevista i recollida de dades. Persona denunciada

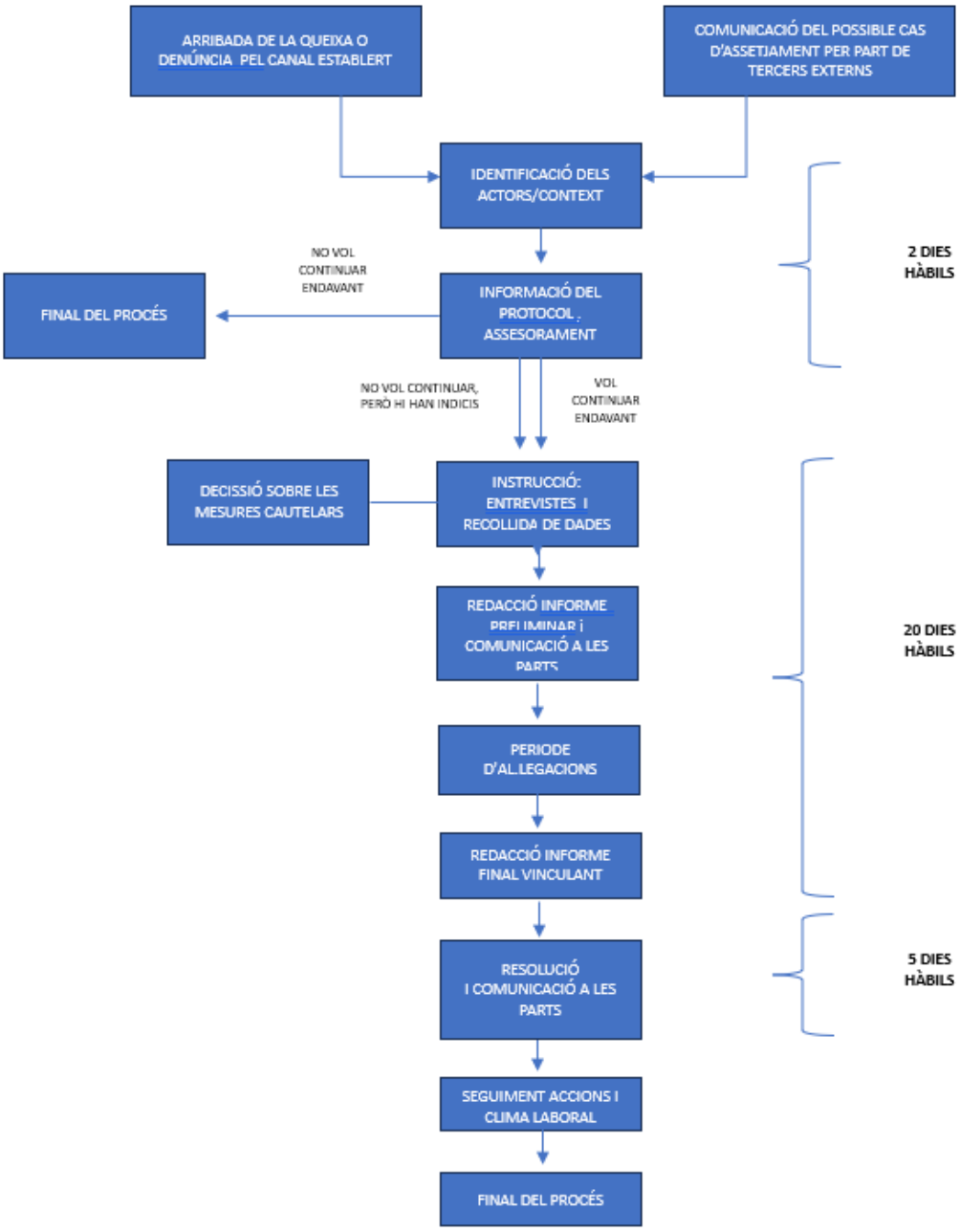
Protocol aprovat per Consell de comú el 21 de maig del 2026
P. O. del Comú,
Sr. Jordi Babi Montellà
**Secretari general del Comú d'Encamp**




# ANNEXOS

Comú d'Encamp
ANDORRA

# ANNEX 1 – Procés d'actuació



## ANNEX 2 – Compromís de confidencialitat

El/La Sr./Sra. [ *Nom de la persona designada* ], havent estat designat/ada pel Comú d'Encamp per intervenir en el procediment de recepció, tramitació, investigació i resolució de les denúncies per assetjament laboral que poguessin produir-se en el seu àmbit, es compromet a respectar la confidencialitat, la privadesa, la intimitat i la imparcialitat de les parts al llarg de les fases del procés.

Per tant, i de manera més concreta, manifesto el meu compromís a complir les obligacions següents:

- Garantir la més estricta confidencialitat i reserva sobre el contingut de les denúncies presentades, resoltes o en procés d'investigació de què tingui coneixement, així com vetllar pel compliment de la prohibició de divulgar o transmetre qualsevol tipus d'informació per part de la resta de les persones que intervinguin en el procediment.
- Garantir la dignitat de les persones i el dret a la intimitat al llarg de tot el procediment, així com la igualtat de tracte entre dones i homes.
- Garantir la protecció de la persona denunciant en tot moment.
- Garantir la presumpció d'innocència de la persona denunciada.
- Garantir el tractament reservat i la discreció més absoluta en relació amb la informació sobre les situacions que poguessin ser constitutives d'assetjament laboral.
- Garantir la comunicació constant amb els professionals externs implicats en el procés, així com informar i vetllar per la seva responsabilitat sobre la confidencialitat.

Així mateix, declaro que he estat informat/ada de la responsabilitat disciplinària en què podria incórrer per l'incompliment de les obligacions exposades anteriorment.

Signat a Encamp, a [ *data* ].

**Signatura**:

## ANNEX 3 – Model d'entrevista i recollida de dades. Denúncia

La persona comunicant declara que ha estat informada del funcionament del Protocol per a la prevenció i actuació davant l'assetjament laboral, així com del procediment que s'inicia, de les seves garanties de confidencialitat i protecció, del seu dret a ser escoltada, del seguiment del cas, i de la persona referent designada per a l'acompanyament durant tot el procés.

**Persona sol·licitant**

Nom i cognoms: _____

Relació amb la víctima:_____

Passaport o DNI: _____

Sexe: ☐ Home ☐ Dona

Identitat de gènere: ☐ Home ☐ Dona ☐ No binari

**Descripció del tipus d'assetjament**

☐ Laboral

**Dades de la persona afectada**

Nom i cognoms: _____ Passaport o DNI: _____

Sexe: ☐ Home ☐ Dona

Lloc de treball:_____

Departament:_____

Centre de treball:_____

Telèfon de contacte:_____

Adreça electrònica a l'efecte de comunicacions formals:_____

Altra informació addicional:

_____

_____

**Descripció detallada dels fets, les paraules i les accions concretes:**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

**Context dels fets**

Amb anterioritat a aquests fets, havies tingut algun episodi que calgui destacar amb aquesta persona?

_____

_____Quan va passar? (dia i hora)

_____

_____On va passar? (lloc i context)

_____

_____

Hi havia testimonis?

_____

_____

Has parlat amb alguna persona del que ha succeït?

_____

_____

Creus que hi ha algun aspecte associat amb l'empresa que estigui relacionat amb els fets succeïts?

_____

_____

Altra informació:

_____

_____

Com descrius el teu estat actual?

_____

_____

Documentació annexa: (descriu-la i adjunta-la)

_____

_____

**Marqueu les opcions que convinguin**

☐ La víctima té intenció de posar una denúncia davant la Policia

☐ La víctima sol·licita mesures de protecció personal

☐ La víctima necessita assistència psicològica professional

☐ Es requereixen mesures especials d'allunyament entre la víctima i la persona denunciada

☐ Altres:

_____

_____

_____

**SOL·LICITUD**

Sol·licito l'inici del protocol d'actuació d'abordatge de les conductes d'assetjament laboral.

**Declaració de veracitat**

La persona que signa aquesta denúncia manifesta que la informació exposada és certa i que els fets descrits responen a la seva experiència personal. També és conscient que aquesta denúncia es tramita amb caràcter confidencial i d'acord amb el Protocol intern de prevenció i actuació davant l'assetjament laboral.

**Protecció de dades**

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, s'informa que les dades facilitades en aquest document seran tractades amb la màxima confidencialitat i exclusivament amb la finalitat de gestionar el procediment d'investigació de la denúncia interna per possible cas d'assetjament laboral. Les dades no seran cedides a tercers excepte obligació legal. Les persones entrevistades poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat dirigint-se a [ empresa ] en els termes establerts per la normativa aplicable.

**Signa la denúncia**

Nom i cognoms: _____

Encamp, a _____

**ANNEX 4 – Model d'entrevista i recollida de dades. Testimonis**

La persona compareixent declara que ha estat informada del motiu de la seva intervenció com a testimoni en el marc del protocol d'assetjament laboral del Comú d'Encamp, així com de les garanties de confidencialitat, respecte i protecció davant represàlies. També declara que ha estat informada del seu rol dins el procediment, i que presta declaració de manera voluntària i lliure de coaccions.

**Dades de la persona testimoni**

Lloc de treball:_____
Departament:_____
Centre de treball:_____
Adreça electrònica a l'efecte de comunicacions formals:_____

En quina situació has estat testimoni?

_____
_____

Què has observat exactament en relació amb els fets comentats?

_____
_____

Has observat o tens coneixement d'altres situacions similars en el mateix entorn o per part de la mateixa persona? En cas afirmatiu, pots descriure-les i indicar si han estat comunicades anteriorment?

_____

_____

Coneixes si hi ha alguna altra persona que també hagi presenciat els fets denunciats o pugui tenir-ne informació?

_____

_____

**Signa la declaració**

Nom i cognoms: _____

Encamp, a _____

Signatura:

**Declaració de veracitat**

La persona que signa aquesta declaració manifesta que la informació exposada és certa i que els fets descrits responen a la seva experiència personal. També és conscient que aquesta declaració es tramita amb caràcter confidencial i d'acord amb el Protocol intern de prevenció i actuació davant l'assetjament laboral.

**Protecció de dades**

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, s'informa que les dades facilitades en aquest document seran tractades amb la màxima confidencialitat i exclusivament amb la finalitat de gestionar el procediment d'investigació de la denúncia interna per possible cas d'assetjament laboral. Les dades no seran cedides a tercers excepte obligació legal. Les persones entrevistades poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat dirigint-se a [ empresa ] en els termes establerts per la normativa aplicable.

**ANNEX 5 – Model d'entrevista i recollida de dades. Persona denunciada**

La persona denunciada declara que ha estat informada de l'existència d'una comunicació en el marc del Protocol d'assetjament laboral, del procediment que s'inicia, dels seus drets i garanties (com el dret a ser escoltada, la confidencialitat i el dret d'al·legació), així com de la persona referent designada per a l'acompanyament del cas.

**Dades de la persona denunciada**

Nom i cognoms: _____ Passaport o DNI: _____

Sexe: ☐ Home ☐ Dona

Lloc de treball:_____

Departament:_____

Centre de treball:_____

Telèfon de contacte:_____

Adreça electrònica a l'efecte de comunicacions formals:_____

**Descripció detallada dels fets, les paraules i les accions concretes:**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Vas participar en alguna de les situacions descrites? En cas afirmatiu, com les expliques?

_____

_____

_____

Hi ha alguna persona que pugui actuar com a testimoni o alguna prova que pugui confirmar la teva versió dels fets? Si és així, indica'n els detalls:

_____

_____

Com descriuries la teva relació amb la persona que ha presentat la comunicació?

_____

_____

_____

Consideres que hi ha algun malentès, conflicte previ o circumstància que cal tenir en compte?

_____

_____

Altres observacions / proves aportades:

_____

_____

**Signa la declaració**

Nom i cognoms: _____

Encamp, a _____

Signatura:

**Declaració de veracitat**

La persona que signa aquesta declaració manifesta que la informació exposada és certa i que els fets descrits responen a la seva experiència personal. També és conscient que aquesta declaració es tramita amb caràcter confidencial i d'acord amb el Protocol intern de prevenció i actuació davant l'assetjament laboral.

**Protecció de dades**

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, s'informa que les dades facilitades en aquest document seran tractades amb la màxima confidencialitat i exclusivament amb la finalitat de gestionar el procediment d'investigació de la denúncia interna per possible cas d'assetjament laboral. Les dades no seran cedides a tercers excepte obligació legal. Les persones entrevistades poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat dirigint-se al comú d'Encamp en els termes establerts per la normativa aplicable.

# Protocol contra l'assetjament laboral

Comú d'Encamp
21 de maig del 2026

Comú d'Encamp
ANDORRA